

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50592833820268240930

ID Comunicacao: 608787982

Data Disponibilizacao: 2026-05-13

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>Embargos à Execução Nº 5059283-38.2026.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EMBARGADO</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Vistos etc.</p>

<p>Trata-se de Embargos à Execução opostos por CHEILA MOTTA DE JESUS, VICTORIA PAVANATI PEREIRA, RODOLFO TAVARES FRISKE e FIRECAR AUTOMOVEIS MUTIMARCAS LTDA contra COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL.</p>

<p>Os embargos estão apensados à execução correspondente e são tempestivos, porquanto opostos nos 15 (quinze) dias seguintes à juntada da citação (art. 915 c/c art. 231, ambos do CPC).</p>

<p>Cediço que a concessão do efeito suspensivo pressupõe a existência cumulativa dos requisitos da tutela provis&ocute;ria e a garantia do juízo por dep&ocute;sito, penhora ou caução, conforme preceitua o art. 919, caput e § 1º, do CPC.</p>

<p>No ponto, a execução não está garantida e não há comprovação eficaz da ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação que extrapole o prejuízo normal inerente aos processos executivos, razão pela qual forçoso o indeferimento do pedido de suspensão da execução.</p>

<p>Nos casos em que há indicação por parte do embargante de bem à penhora, faz-se necessário que a embargada aceite o respectivo bem e que a

penhora seja perfectibilizada</p>

<p>Nesse sentido:</p>

<p>DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SUSPENDEU A EXECUÇÃO DOS VALORES CONTROVERSOS - INSURGÊNCIA DO EMBARGADO - 1. DA JUSTIÇA GRATUITA AO EMBARGANTE - TÓPICO NÃO ANALISADO NA ORIGEM - NÃO CONHECIMENTO NO PONTO - 2. DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS VALORES CONTROVERSOS - REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC - AUSÊNCIA DE GARANTIA - REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.
Nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC, será atribuído efeito suspensivo aos embargos ` execução quando houver requerimento do embargante, com garantia aos autos, e desde que verificados os requisitos para a concessão da tutela provis&ocute;ria.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5039339-32.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 16-11-2023).</p>

<p>Isso

posto, RECEBO os embargos ` execução sem efeito suspensivo, pois ausentes os requisitos da tutela provis&ocute;ria e a garantia do juízo por dep&ocute;sito, penhora ou caução.</p>

<p>À DTR para que promova a atualização do cadastro de partes e representantes para que conste o advogado da parte embargada.</p>

<p>Ap&ocute;s, INTIME-SE a parte embargada para devida manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, inciso I, do CPC.</p>

<p>Havendo requerimento acerca da apresentação dos contratos pretéritos, a embargada deverá acostar aos autos os contratos que fazem parte da cadeia negocial, sob pena de ser aplicado o art. 400, do CPC.</p>

<p>Com impugnação, INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta.</p>

<p>Intimem-se e cumpra-se.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>